

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° LC1535

Tocache, 18 ABR 2023

VISTO:

El memorando N°217-2023-GRSM-DRE-UGELT/D de fecha 11 de abril de 2023, el Informe técnico Final N°002-2023-GRSM/DRE/UGEL-T/CPPADD de fecha 11 de abril de 2023 y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes en (78) folios útiles y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante R.D.UGEL-T N°002275 fecha 12/12/2022, se resuelve Art.- 1° **INSTAURAR** proceso administrativo disciplinario, al docente nombrado Prof. MARIN CUBAS MEJIA, director de la I.E N°0703, del caserío de Alto Santa Cruz, Distrito de Nuevo Progreso, Provincia de Tocache, Región San Martín, por haber incurrido en falta grave, por concurrir a laborar a la I.E en estado de ebriedad los días 05 de junio, 04 de julio, 23 de noviembre, y por presunto abandono de cargo los días 13 de mayo, 04 de julio, 23 y 25 de noviembre del 2022; por lo tanto incumpliendo sus funciones como docente, asimismo en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, no ha realizado con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y de gestión de la función docente, no ha interactuado, ni ha brindado orientación educativa o retroalimentación a sus estudiantes para su mejora de aprendizajes, siendo evidente incumplimiento de sus actividades encomendadas durante su jornada de trabajo en las fechas antes indicadas; en el ejercicio de la función docente considerados como grave y por los fundamentos antes expuesto.

Que, este colegiado hace referencia a la Ley N°29944, que en su **Artículo 3 MARCO ÉTICO Y CIUDADANO DE LA PROFESIÓN DOCENTE** señala: "la profesión docente se ejerce en nombre de la sociedad, para el desarrollo de la persona y en el marco del compromiso ético y ciudadano de formar integralmente al educando. Tiene como fundamento ético para su actuación profesional el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores y el desarrollo de una cultura de paz y de solidaridad, que coadyuven al fortalecimiento de la identidad peruana, la ciudadanía y la democracia. Esta ética exige del profesor idoneidad profesional, comportamiento moral y compromiso personal con el aprendizaje de cada alumno".

Que, la CPPADD de la UGEL-TOCACHE, en mérito a los antecedentes y demás recaudos que se acompañan al presente, se avocó al estudio y análisis de su contenido a efectos de justificar la supuesta conducta y comportamiento contrario al ordenamiento jurídico administrativo y pronunciarse sobre este caso en particular.

La CPPADD, aplicará la sanción o absolución correspondiente sujetándose al procedimiento establecido respetando las garantías del debido proceso, por cuanto al investigado no



se le ha vulnerado: *el derecho a exponer argumentos, el derecho a ofrecer y producir prueba* al presente caso en particular, se ha tomado en cuenta que se ha valorado sus antecedentes profesionales, no violándose, a su juicio, los principios de tipicidad, razonabilidad proporcionalidad y legalidad.



Que, mediante Cedula de Notificación N°108-2022, se remite la R.D.UGEL-T N°002275 fecha 12/12/2022, en la que se resuelve INSTAURAR PAD al Prof. Marín Cubas Mejía, quien es notificado válidamente en fecha 15/12/2022, para que el docente en PAD en uso de su derecho a la defensa, realice su descargo correspondiente con los medios de prueba que crea pertinente, ya que "El procesado tiene derecho a presentar el descargo por escrito, el que debe contener la exposición ordenada de los hechos, los fundamentos legales y pruebas que desvirtúen los hechos materia del pliego de cargos o el reconocimiento de éstos, para lo cual puede tomar conocimiento de los antecedentes que dan lugar al proceso". Por lo que claro está que el docente en PAD debe de solicitar las copias correspondientes del expediente principal, para mejor estudio de autos por éste o su abogado defensor; por lo cual se infiere que éste colegiado no ha vulnerado el principio del debido procedimiento, tipicidad y legalidad, art.- 248 del TUO de la Ley N°27444 (D.S. N°004-2019-JUS).

Que, este colegiado bajo el análisis y estudios de las pruebas de cargo y de descargo aprecia lo siguiente:



Que, este colegiado pone de conocimiento que la Ley N°29944 – Ley de Reforma magisterial que son aplicables los siguientes artículos para el presente caso materia de investigación. **Deber de asistencia al calendario y horario de trabajo;** la Ley de la Reforma Magisterial refiere en su art.- 40 deberes, literal e) cumplir con la asistencia y puntualidad que exige el calendario escolar y horario de trabajo.

Hecho que constituye presunto abandono de cargo; el primer párrafo y literal e) del artículo 48° de la Ley de la Reforma Magisterial establece: **Art.- 48° Cese temporal.-** Son causales de cese temporal en el ejercicio de la función docente, considerados como grave. Literal e) Abandonar el cargo injustificadamente al centro de trabajo por más de 03 días consecutivos o 05 días discontinuos en un periodo de dos meses; **Art.- 49 Son causales de destitución,** la transgresión por acción u omisión de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerado como muy grave. Literal i) Incurrir en reincidencia la inasistencia injustificada al centro de trabajo por más de tres (3) días consecutivos o cinco (5) discontinuos en un periodo de dos (2) meses. Asimismo, el profesor que incurre en una falta o infracción, habiendo sido sancionado previamente en dos (2) ocasiones con cese temporal, es pasible de destitución.

Hecho que se consideran como presuntas inasistencias; el D.S. N°004-2013-ED que aprueba el Reglamento la Ley de la reforma Magisterial, establece: **Art.- 145° Tardanzas e inasistencias 145.1** La tardanza es el ingreso del profesor al centro de trabajo después de la hora establecida. **145.2** Se considera como inasistencia al centro de labores: **a.** La no concurrencia al centro de trabajo. **b.** No desempeñar funciones habiendo concurrido al centro de trabajo. **c.** Retiro antes de la hora de salida sin justificación alguna. **d.** No registrar el ingreso y/o salida sin justificación.



Que, si bien es cierto la imputación *referida sobre el presunto abandono de cargo en resolución de apertura de proceso disciplinario, de las 4 fechas es decir el docente en PAD no ha asistido a su centro de labores, 13 de mayo del 2022, 04 de julio del 2022, 23 de noviembre de 2022 y 25 de noviembre de 2022;* de acuerdo a la normatividad indicada en el párrafo precedente, y de acuerdo a las fechas no se configuran como abandono de cargo como tal y como se ha tipificado en la resolución de instauración; más aún si de las fechas se menciona que asistió a su centro de labores en las fechas 04 de julio y 23 de noviembre de 2022 pero en estado de embriaguez; por tanto al tener esta incertidumbre con respecto a las fechas antes mencionadas, no cabe la posibilidad de imputar el abandono de cargo por existir contradicción; en este extremo queda desvirtuada la imputación de abandono de cargo a favor del docente en PAD.

Que, con respecto a la imputación de concurrir a su centro de labores en presunto estado de ebriedad en las fechas 05 de junio, 04 de julio, 23 y 25 de noviembre de 2022; pero véase que de acuerdo al calendario gregoriano la fecha **05 de junio**, ha caído el día domingo; siendo

001535



antijurídico imputar esa fecha por cuanto cae en un día no laborable, siendo de uso netamente particular; ahora de las fechas **04 de julio y 23 de noviembre de 2022**, donde presuntamente también asistió a su centro de labores en estado de ebriedad, también en dichas fechas se configuró abandono de cargo, entonces en este extremo existe una incertidumbre por cuanto en dichas fechas existe dos tipificaciones que se contradicen; por tanto, consideramos que el estado de ebriedad presenta una pérdida de facultades tal que impediría desempeñarse a un trabajador que ejerce una labor ordinaria y más aún, que desempeñe una labor riesgosa, al verse mermado su grado de atención y eficiencia mientras ejecuta sus labores; en este extremo no existe ningún medio probatorio realizado por el colegiado para determinar si existió en verdad ese estado de ebriedad que se le atribuye presuntamente al docente en PAD. Por, último lo mismo pasa con la fecha 25 de noviembre de 2022, no existe medio probatorio fehaciente que por lo menos de un indicio de lo que se acusa al docente en PAD, quedando desvirtuada la imputación en su contra.

Que, este colegiado, bajo amparo de los numerales 1.3 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N°27444, reconocen los principios de impulso de oficio y verdad material, respectivamente según los cuales, en el procedimiento administrativo la autoridad administrativa tiene la obligación de ejecutar todos los actos convenientes para verificar los hechos que motivan su decisión, siendo imperativo que impulsen el procedimiento y recaben tantos medios probatorios como sean necesarios para arribar a una conclusión acorde con la realidad de los hechos.

En efecto, debe precisarse que, en el presente caso, precisamente lo que se investiga es la conducta de un docente en relación directa con menores de edad, la cual es una persona en proceso formativo y que como tal, **merecen recibir un trato adecuado de la labor magisterial**

Que, en ese contexto, el T.U.O. de la Ley N°27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, señala en su art. 264.2.- “Los procedimientos para la exigencia de la responsabilidad penal o civil no afectan la potestad de las entidades para instruir y decidir sobre la responsabilidad administrativa, salvo disposición judicial expresa en contrario”. De acuerdo a las normas indicadas, es factible iniciar y culminar el presente proceso administrativo disciplinario.

Según la norma glosada esta CPPADD no será intimidada si el docente en proceso pretende interponer denuncia alguna en contra del titular de la entidad y los miembros de esta Comisión; ya que el Director de la UGEL-Tocache y los miembros de la CPPADD no están cometiendo ABUSO DE AUTORIDAD ni COACION en contra del docente en PAD, ya que se le ha respetado las garantías del debido proceso, por cuanto no se le ha vulnerado: el derecho a exponer argumentos, el derecho a ofrecer y producir prueba al presente caso en particular.

La calificación y gravedad de la falta se encuentra tipificada en el D.S. N°004-2013-ED **Art.- 78**

a) Circunstancias en que se cometen.	No aplica
b) Forma en que se comete.	No aplica
c) Concurrencia de varias faltas o infracciones.	No aplica
d) Participación de uno o más servidores	No aplica
e) Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido.	No aplica
f) Perjuicio económico causado.	No aplica
g) Beneficio ilegalmente obtenido.	No aplica



h) Existencia o no de intencionalidad en la conducta del autor.	No aplica
i) Situación jerárquica del autor o autores.	No aplica

Que, la CPPADD hace referencia lo siguiente:



De acuerdo a lo establecido por el principio de presunción de licitud art.- 248 numeral del T.U.O. de la Ley N°27444 *"Las entidades deben presumir que los administrados han actuado pegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario". En tal sentido, el derecho a la presunción de inocencia comporta: que la sanción está basada en actos o medios probatorios de cargo de la conducta reprochada, que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie éste obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio* (García de Enterría).

La CPPADD ha valorado los documentos que adjunta el docente en PAD, y se tendrá en cuenta *los principios de razonabilidad y proporcionalidad*; al respecto esta comisión señala que *"(…) el principio de razonabilidad parece sugerir una valoración respecto del resultado del razonamiento del juzgador expresado en su decisión, mientras que el procedimiento para llegar a este resultado será la aplicación del principio de proporcionalidad con sus tres sub principios de adecuación, de necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación". Por ende, no basta tomar solo en cuenta el hecho que dio fundamento a la decisión; debe juzgarse su gravedad en función del contexto (cargo desempeñado por el trabajador, antecedentes laborales, currículo laboral, hoja de vida, etc.).* En este sentido, esta CPPADD no vulnerará los principios mencionados, lo que se tendrá en cuenta al momento de recomendar en el presente caso.



Que, es de verse que el Prof. MARIN CUBAS MEJIA, NO ha vulnerado la **Ley N°29944 – Ley de Reforma Magisterial, art.- 49 literal g)**, concordante (RVM N°155-2021-MINEDU, art.- 5.4 actividad de los profesores, literal b), d) y e); art.- 5.11 deberes, literal a) y b) y art.- 48 primer párrafo del mismo cuerpo normativo.

Del presente caso en particular esta CPPADD luego del análisis y calificación efectuada a los documentos que obran en autos y por unanimidad, se concluye que **NO existe mérito** suficiente para **IMPONER** sanción administrativo disciplinario al **Prof. MARIN CUBAS MEJIA**, docente nombrado I.E N°0703-Alto Santa Cruz, distrito de nuevo progreso, provincia de Tocache, región San Martín, porque no queda acredita la imputación en su contra de presunto abandono de cargo y concurrir a su centro de labores en presunto estado de ebriedad; cometidas en el ejercicio de su función docente, considerados como grave.

Que de conformidad con el D.S N° 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General en su artículo 6.1° motivación del acto administrativo; numeral 6.1 señala "La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado".

Que, de conformidad con la Ley General de Educación N° 28044, Ley de la Reforma Magisterial N° 29944 y su D.S N° 004-2013-ED y su modificatoria según D.S N° 007-2015-MINEDU, D.S N° 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N° 27444, Ley N°31638 Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023 y en uso de las facultades conferidas por el D.S N° 015-2002-ED.



SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- ABSOLVER del proceso administrativo disciplinario, al **Prof. Marin CUBAS MEJIA**, docente nombrado I.E N°0703-Alto Santa

LC1535



Cruz, Distrito de Nuevo Progreso, Provincia de Tocache, Región San Martín; por cuanto del estudio y análisis del presente PAD no ha quedado acreditado la imputación en contra del docente antes mencionado; **disponiéndose su archivo** de todos los actuados, conforme a los fundamentos expuestos en el presente informe técnico final"; y por los fundamentos y considerando expuestos en la presente resolución.



ARTICULO 2º.- EXTRAIGASE copias de la presente resolución a fin de que se derive a la Oficina de Personal, Oficina de Escalafón, Presidente de la CPPADD, y al Director de la UGEL Tocache para su conocimiento y fines consiguientes.



ARTICULO 3º.- ENCARGAR al responsable de Secretaria General, notificar al interesado de acuerdo a ley, dentro de los plazos establecidos.



Regístrese y Comuníquese,

Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

JDSR/DUGEL
ST/CPPADD

NOTIFICACIÓN N°066 -2023

ANTECEDENTE : MEMORANDO N°217-2023
ENTIDAD : UGEL TOCACHE
FECHA DE EMISIÓN : 18-04-2023

De conformidad con el artículo 18º de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Se cumple con notificación

1.-RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°1535-2023

ABSOLVER DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO

A.-DATOS DE LA PERSONA: :

NOMBRE : MARIN CUBAS MEJIA
DOMICILIO : Jr. TOCACHE CUADRA 3
DNI N° : 16791352
CORREO ELECTRONICO: marin.cubas.mejia@8009.mal.com
FECHA NOTIFICACION : 21/04/23 HORA: 3:08 pm.


FIRMA


HUELLA DIGITAL

B.- EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN;ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN

Siendo las Horas del día/...../201.. me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO	
Color de fachada:	Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos	
Otra característica:	

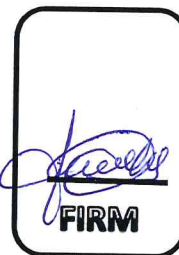
Levanto la presene acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos , firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

D.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE : Marin Cubas Mejia
DOMICILIO : Jr. TOCACHE CUADRA 3
DNI N° : 16791352

VÍNCULO CON EL NOTIFICADO:


FIRM


HUELLA DIGITAL



ROSA C. SILVA GERMANY
SECRETARIA GENERAL
O.M. 2000076280

NOTIFICADOR